

0001502-11.2021.8.26.0269

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE LUIS BASTOS

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... com nomes, codinomes e alcunhas dos clientes do tráfico de ELITON; que dentre estes nomes anotados, conseguiram identificar alguns, dentre eles os réus destes autos, que eram traficantes abastecidos com drogas vindas da associação do ELITON e já eram bastante conhecidos nos meios policiais pela prática do tráfico; que na contabilidade do tráfico localizada na casa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

1ª Vara Criminal

Av. Peixoto Gomide, s/nº, . - Centro

CEP: 18200-160 - Itapetininga - SP

Telefone: (15) 3511-2411 - E-mail: Itapet1cr@tjsp.jus.br

0001502-11.2021.8.26.0269 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001502-11.2021.8.26.0269 - 2020/001450

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS PIEDADE DE OLIVEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIS BASTOS

Vistos.

MATEUS PIEDADE DE OLIVEIRA, CLEBER PAULINO DA SILVA, AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA, RODRIGO MEDEIROS DOMINGUES, RONALDO DE LIMA e ISAIAS XAVIER DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nos artigos 33 e 35, caput, da n. Lei 11.343/06, sob a acusação de que em data anterior ao dia 30 de abril de 2020, teriam se associado a PEDRO ANTÔNIO VAZ DE MEDEIROS, ELITON FERNANDO FELICIANO DE LIMA, ALEXANDRE DA SILVA e outros, para o fim de praticar, reiteradamente, crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e, no dia 18 de setembro de 2019, por volta das 10 horas, no galpão/barracão localizado na Rua João Olímpio de Oliveira, nº 899, Vila Assem, nesta cidade e comarca de Itapetininga, MATEUS, CLEBER, AUGUSTO, RODRIGO, RONALDO e ISAIAS, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas com ELITON FERNANDO FELICIANO DE LIMA, vulgo "Fedo", PEDRO ANTÔNIO VAZ DE MEDEIROS e ALEXANDRE DA SILVA, guardavam e tinham em depósito, para comercialização a terceiros, 507,40kg

de "maconha", divididos em 655 porções prensadas na forma de tijolos, 2,704kg de cocaína, dividida em 10.944 porções, sendo que 02 porções maiores estavam acondicionadas sem embalagens plásticas e 10.992 porções estavam acondicionadas em microtubos plásticos, e 198,30g de "crack", divididos em 503 porções, acondicionadas em embalagens plásticas vedadas por nós; bem como, no dia 30 de abril de 2020, por volta das 09 horas, na Chácara localizada na Estrada Vicinal de acesso ao Bairro Curuçá III, nº 19, MATEUS, CLEBER, AUGUSTO, RODRIGO, RONALDO e ISAIAS, agindo em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas com ELITON FERNANDO FELICIANO DE LIMA, vulgo "Fedo", PEDRO ANTÔNIO VAZ DE MEDEIROS, ALEXANDRE DA SILVA e outros, guardavam e tinham em depósito, para comercialização a terceiros, 58 pacotes contendo 150 pinos de cocaína, com peso líquido de 1.550g, 09 porções grandes de cocaína, com peso líquido de 12.088,41g, 06 tijolos de cocaína, com peso líquido de 5.966,12g, e 03 tijolos de "maconha", com peso líquido de 1.951,31g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão encontra-se à fls.526/532 e 41/49.

Laudo de exame pericial definitivo à fls.536/540 e 56/59, com resultado positivo para cocaína e maconha.

Notificação dos réus nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 à fls.3854/3855.

Defesas escritas dos réus à fls.3878/3879, 3880/3881, 3904/3905, 3919/3920 e 3928/3929.

A denúncia foi recebida à fls.3933/3934, designando-se data para audiência de instrução, debates e julgamento, que se realizou à fls. 4102/4103, após regular citação dos réus.

Na audiência realizada por videoconferência foram colhidos os depoimentos de quatro testemunhas de acusação, em separado, arroladas em comum com a defesa dos réus; uma testemunha exclusiva do réu Rodrigo e uma testemunha exclusiva do réu Cleber; havendo desistência em relação às demais e na sequência os réus foram interrogados, fls.4102/4103 (gravação audiovisual).

Alegações finais do representante do Ministério Público à fls.4143/4157, pugnando pela condenação dos réus nos termos da denúncia.

Alegações finais do réu MATEUS, fls.4162/4170, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente pleiteando a fixação da pena mínima; a exasperação da pena pela reincidência limitada à fração de 1/6; a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto e seja concedido o direito de recorrer em liberdade, bem como a gratuidade de justiça, com isenção de custas processuais.

Alegações finais do réu CLEBER, fls.4171/4180, pugnando pela absolvição por ausência de autoria e materialidade.

Alegações finais do réu RODRIGO, fls.4181/4190, pugnando pela absolvição por ausência de autoria e materialidade.

Alegações finais do réu ISAIAS, fls.4191/4200, pugnando pela absolvição por ausência de autoria e materialidade.

Alegações finais dos réus RONALDO e AUGUSTO, fls.4208/4209, pugnando pela absolvição nos termos ali explanados.

Autos conclusos para sentença.

Eis, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo foi instaurado para apuração da responsabilidade penal dos réus no tocante à prática do delito de associação e tráfico ilegal de entorpecentes, em concurso material.

Os réus negaram a prática dos delitos, sustentando que não conheciam os demais envolvidos, fls. 4123/4134.

A testemunha Adriano Carneiro, policial civil, ouvido em juízo, relatou que participou das investigações realizando a análise técnica dos documentos da associação apreendidos na operação realizada na casa do ELITON; que juntamente da análise destes documentos, houve outras diligências realizadas pelos policiais André e Eliel que possibilitaram a identificação de alguns nomes, dentre eles os réus neste processo; que as investigações iniciaram com o ELITON e, diferentemente da forma tradicional, começou com o "cabeça" e foi desenrolando até chegar nos fornecedores das drogas nas ruas; que devido ao grande volume de dados (pessoas envolvidas), no inquérito policial houve a divisão por núcleos relacionados ao local de atuação dos acusados e depois os processos forma separados para facilitar a audiência; que os réus eram vinculados a ELITON, pois seus nomes constavam nas anotações da contabilidade do tráfico que ele controlava e afirmou que a vinculação entre eles era duradoura, pois se estendeu do ano 2015 até 2018 pelo menos, fls. 4109/4113.

A testemunha André Luis, relatou que é policial civil e atuou nas investigações acerca do caso; que após a prisão do ELITON, foram apreendidos celulares e cadernetas de anotações na residência dele; que estas cadernetas continham anotações sobre a contabilidade do tráfico da associação, registradas com nomes, codinomes e alcunhas dos clientes do tráfico de ELITON; que dentre estes nomes anotados, conseguiram identificar alguns, dentre eles os réus destes autos, que eram traficantes abastecidos com drogas vindas da associação do ELITON e já eram bastante conhecidos nos meios policiais pela prática do tráfico; que na contabilidade do tráfico localizada na casa de ELITON, o nome ou codinome dos réus eram registrados com o movimento da droga que compravam e revendiam nas suas "biqueiras", fls.4113/4115.

A testemunha Eliel, policial civil, narrou que participou da operação que culminou na prisão do ELITON, chefe da associação para o tráfico e nas investigações descobriu-se que os réus pegavam drogas com ELITON e as revendiam em suas biqueiras, ou seja, ELITON abastecia o comércio de drogas dos réus, situação que ocorria semanalmente, às vezes mais de uma vez por semana; que as investigações indicaram que ELITON era o único fornecedor deles, fls. 4116/4118.

O policial civil Adriano Barbosa, contou que participou apenas de cumprimentos de mandados de busca relacionados à investigação policial desta associação, fls. 4106/4108.

Finalizada a instrução, não foram produzidas provas suficientes à formação de um juízo de convencimento quanto à responsabilidade dos réus na prática a eles imputadas.

Os policiais que participaram das investigações afirmaram que o codinome dos réus constava nas anotações de ELITON como destinatários das drogas, não restando demonstrado que integravam a associação comandada por Eliton ou que tinham participação nas drogas citadas na peça inicial, revelando-se pelas provas produzidas que eram "clientes" de Eliton, que, por seu turno, era fornecedor da região.

O processo é uma sequência de atos que se vinculam, formando premissas maiores e menores, as quais, analisadas no seu conjunto, permitem a formação de um juízo de convicção sobre a existência ou não da responsabilidade dos réus no evento. Não existem, portanto, ante o que consta dos autos, elementos suficientes para a definição legal do tipo em tela, militando, em favor dos réus, o benefício da dúvida.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado narrada na denúncia e ABSOLVO os réus MATEUS PIEDADE DE OLIVEIRA, CLEBER PAULINO DA SILVA, AUGUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA, RODRIGO MEDEIROS DOMINGUES, RONALDO DE LIMA e ISAIAS XAVIER DA SILVA, qualificados nos autos, com fulcro no art. 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Ante a absolvição, custas não são devidas.

Oportunamente, esgotadas as vias ordinárias, procedam-se às anotações e comunicações devidas, arquivando-se os autos com as cautelas legais.

P.I.C.

Itapetininga, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA